ECONOMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Ondernemingsvormen en aansprakelijkheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De tabel invullen

Zes vragen per vorm: is er een rechtspersoon, een notaris, kapitaal, wie is aansprakelijk, hoe gaan de aandelen over, en welke belasting. Met die tabel beantwoord je elke vraag van dit hoofdstuk.

1 **rechtspersoon: nee, ja, ja · akte: geen, notarieel, notarieel · kapitaal: geen, geen vast bedrag, 61 500 euro · aansprakelijkheid: onbeperkt, beperkt, beperkt · aandelen: bestaan niet, besloten, vrij overdraagbaar · belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, vennootschapsbelasting**
De twee regels die het meest doorwegen zijn aansprakelijkheid en belasting. Daar zit het echte verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap.

2 Welke vorm past?

Vertrek van wat de starter belangrijk vindt: weinig papierwerk, bescherming van het privévermogen, of aandelen die vrij verhandeld kunnen worden.

2 Een kapster start alleen, met weinig startgeld en zo weinig mogelijk papierwerk.
Een eenmanszaak: geen notaris en geen kapitaal nodig, al is ze dan wel onbeperkt aansprakelijk.

3 Drie zussen starten samen en willen zelf bepalen wie er aandeelhouder kan worden.
Een bv: het besloten karakter maakt dat aandelen niet zonder toestemming van de anderen overgaan.

4 Een bedrijf wil naar de beurs met duizenden aandeelhouders.
Een nv: de aandelen zijn vrij overdraagbaar, wat op de beurs nodig is.

3 Rekenen met aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak loopt het privévermogen mee, bij een vennootschap niet. Dat is het verschil tussen onbeperkte en beperkte aansprakelijkheid.

5 Een eenmanszaak heeft 70 000 euro schulden; in de zaak zit 25 000 euro. Wat gebeurt er met de rest?

De eigenaar staat met zijn privévermogen in voor de overige 45 000 euro: de aansprakelijkheid is onbeperkt.

6 Een bv gaat failliet met 70 000 euro schulden; een aandeelhouder bracht 5 000 euro in. Wat verliest hij?

Hoogstens zijn inbreng van 5 000 euro. Zijn privévermogen blijft buiten schot. Beperkt betekent beperkt tot wat je inbracht. Juist daarom kiezen de meeste starters vandaag voor een bv.

4 Juist of fout?

Ga bij elke uitspraak terug naar de tabel van de eerste reeks. Daar staat het antwoord altijd in.

7 Een bv heeft minstens twee oprichters nodig.

niet waar

Een bv kan sinds de hervorming met één oprichter. Dat was vroeger anders, dus kom je de oude regel nog tegen.

8 Een nv heeft 61 500 euro kapitaal nodig.

waar

9 Een eenmanszaak heeft een notariële akte nodig.

niet waar

10 Een vennootschap blijft bestaan als een oprichter overlijdt.

waar

Dat is net de bedoeling van een rechtspersoon: de vennootschap bestaat los van de mensen die haar oprichtten.